

한국에너지공단 상임감사 권 고

제 목 변호사 위임 보수 기준 재설정 필요

소 관 부 서 준법지원실

조 치 부 서 준법지원실

내 용

1. 업무개요

준법지원실은 공단이 「에너지이용합리화법」(이하 “합리화법”이라 한다) 등에 따라 정부로부터 위임받은 업무를 수행하는 과정에서 소를 제기하거나 피소되는 등 소송을 하게 되는 경우가 발생함에 따라 전문적인 대응을 하기 위하여 「소송 및 법률자문 처리규정」(이하 “소송규정”이라 한다)을 제정한 이후 소송규정에서 정한 지급기준 범위 내에서 변호사 위임보수를 지급하도록 관리하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공공기관은 불요불급한 경상 경비를 최대한 절감해야 하고, 기관 고유업무와 핵심사업도 다각적인 경영 효율화 노력을 통해 사업비를 절감함으로써 방만한 경영이 되지 않도록 하여야 한다.

이와 관련하여 소송규정에 따르면 소송 담당자는 소송규정 [별표]의 지급 기준표에서 정한 금액 이하로 착수금을 지급할 수 있으며 해당 소송에서 승소할 경우 성공보수금은 지급한 착수금에 승소율을 곱하여 산출된 금액 내에서 지급할 수 있는데¹⁾, 이러한 규정은 착수금 지급액에 따라 성공보수금이 연동되어 지

급된다는 의미이다.

따라서 준법지원실은 소송업무 수행 시 소송의 난이도, 소송 결과의 파급력, 유사 소송 이력 등을 고려하여 착수금을 지급하여 필요 이상의 소송비용을 지급하지 않음으로써 「공기업·준정부기관 예산운용지침」의 취지에 맞게 공단의 예산을 절감할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단은 최근 3년간²⁾ 각종 업무를 수행하면서 28건³⁾의 소송의 당사자가 되었으며 이 중 25건은 공단이 국가로부터 위임받은 업무로써 사업 상대방에게 행한 행정처분에 대한 취소의 소(이하 “본안소송”이라 한다)로써 공단이 피소된 건이다. 해당 사건들의 원고는 본안소송 확정판결 전까지 본인의 권리를 보호하고 본안소송의 실효성을 높이기 위하여 공단을 상대로 본안소송 외에 가압류, 가처분, 집행정지(이하 “신청사건”이라 한다) 등을 함께 신청하는데 준법지원실은 소송 결과의 파급성, 업무 효율성 등을 고려하여 신청사건도 외부 변호사에게 위임하고 있다.

한편, 신청사건의 보수와 착수금 지급과 관련하여 법무부의 「변호사 보수 규정」(법무부 훈령 제1536호)에 따르면 민사신청사건과 행정신청사건의 착수금은 민사본안사건과 행정본안사건 착수금의 1/2 범위 내에서 지급하도록 하고 있으며 본안사건을 수임한 변호사가 그 본안사건과 관련한 신청사건을 수임하였을 경우에는 본안사건 착수금의 1/3 범위 내에서 지급하고 있다.

타 공공기관 중 일부도 [표 1]과 같이 신청사건(민사, 행정 포함)은 본안사건의

1) 단 승소율이 30% 미만인 경우 지급하지 않음

2) 소장접수일이 2022년부터 2024년인 경우

3) 본안소송만을 대상으로 함

1/2 범위 내, 강제집행은 1/4 범위 내에서 착수금을 지급하고 있다.

[표 1] 타 공공기관 신청사건 등의 변호사 위임보수 지급 기준

유형	기관명 (규정명)	신청사건			기타	
		보전사건 등 1/2	강제집행 등 1/4	보안소송 동일 대리인 1/3	재심 동일 대리인 1/2	상급심 동일 대리인 1/2
별도 지급 기준 마련	(기재생략)	○	○	-	-	-
		○	○	-	-	-
		○	-	○	-	-
		○	-	-	-	-
		-	-	-	○	○
		○	-	-	○	○
		○	-	-	-	-
별도 기준 없이 법무부 훈령의 보수 기준액 준용		○	-	○	-	-

자료 : 공공기관 알리오에 등록된 각 기관 제규정

그러나 공단의 소송규정 제3조에서 신청사건을 포함한 모든 종류의 신청사건과 소송을 소송으로 정의하고 소송규정 [별표]의 지급 기준표에는 소송의 종류에 관계 없이 소송가액 기준으로 착수금을 지급하도록 하고 있다. 다만 소송규정 제10조의2 제2항 제4호에 따라 민사신청사건의 위임보수를 소송 대리인과 협의하여 지급할 수 있다고 정하고 있으나 상한 기준이 마련되어 있지 않아 사실상 [별표]의 지급 기준표에 따라 본안소송과 동일한 기준으로 위임보수를 지급하고 있다.

이번 감사기간 동안 감사실이 민사 신청사건 4건과 행정 신청사건 3건, 계 7건을 확인한 결과, 모두 소송규정의 지급기준에 따라 적정하게 위임보수가 지

급되었으나 법무부와 타 공공기관의 사례와 같이 신청사건에 대한 별도의 지급 기준이 마련되어 있었다면 공단은 [표 2]와 같이 총 □□□만 원의 예산을 절감할 수 있었을 것으로 추정되는데도 관련 기준의 부재로 신청사건에 소요되는 비용을 절감하지 못하였다.

[표 2] 신청사건 변호사 위임보수 지급 사례와 별도 기준 마련 시 예상 지급액¹⁾

신청사건내용	소가	지급내역		본안소송 동일대리인 여부	공단 규정의 위임보수 착수금 상한액	신청사건에 별도 위임보수 기준 적용 시		절감가능액 (a+b)-2(c)
		착수금 (a)	성공보수금 (b)			보안소송 동일 대리인 1/3(c)	보전사건 등 1/2(C)	
(가제생략)								

주 : 1. 총 7건의 신청 중 위 3건 외 4건의 신청사건은 별도의 변호사 위임보수를 지급하지 않았거나 별도 위임보수 기준을 적용하여 산출된 금액 보다 적은 금액을 위임보수로 지급함
 2. 효력정지가처분신청의 경우 신청사건 변호사 선임 이후 본안소송 대리인을 선임하여 본안소송 동일 대리인 1/3 위임 보수 기준을 적용하지 않음
 자료 : 내일사랑, ERP 시스템 변호사 착수금 및 성공보수금 지급 내역 등 재구성

관계부서 의견 준법지원실은 신청사건의 변호사 위임 계약 과정에서 신청사건의 변호사 보수를 상대적으로 높게 지급한 사례도 있으나 대부분 사건의 난이도를 고려하여 「소송 및 법률자문 처리규정」의 소송 위임보수 상한액보다 낮게 지급하고 있다고 하였다. 그러나 준법지원실은 신청사건의 위임보수 기준을 난이도에 따라 규정으로 정할 필요성이 있음을 인정하면서 타 기관의 사례를 검토하여 신청사건의 변호사 보수기준을 신설하겠다고 하였다.

조치할 사항 준법지원실장은 신청사건의 소송난이도에 따라 소송비용이 적정하게 지급될 수 있도록 「소송 및 법률자문 처리규정」 내 위임보수 기준을 개정하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)